Encontro 3

Fase externa · Contratação direta · Contratos · Recursos e sanções

Sábado, 28/11 · 08h–17h

Roteiro do dia

Horário	Tema
08:00	Discussão dos editais analisados
08:30	Fase externa: do edital à homologação
09:30	Habilitação sem exageros
10:15	Modalidades · Registro de preços
11:05	Obras: orçamento, riscos e garantias
11:30	Edital, impugnação e PNCP ao vivo
13:00	Contratação direta + oficina
14:20	Contrato: da assinatura ao recebimento
15:35	Recursos, sanções e responsabilização
16:10	**Simulação de pregão**

Retomada: os editais que vocês analisaram

- Que **modalidades** apareceram? E que **critérios**?
- Alguém encontrou exigência de habilitação **restritiva**?
- O ETP e o TR estavam publicados?
- Que **ME/EPP** benefícios o edital previa?

Parte 1

Fase externa

O rito comum (art. 17)

```
Divulgação → Propostas/lances → JULGAMENTO → HABILITAÇÃO
→ Recursal (única) → Homologação
```

- **Julgamento antes da habilitação:** só se examinam os documentos **do primeiro colocado**
- Vantagem: muito mais **rápido** e com menos litígio
- A habilitação pode vir **antes**, excepcionalmente, com justificativa (art. 17, § 1º)

Divulgação do edital (art. 54)

- **Obrigatória** no **PNCP**: Portal Nacional de Contratações Públicas
- **Extrato** no Diário Oficial do ente **e** em **jornal diário de grande circulação** (§ 1º)
- Facultativa: site do próprio órgão
- Depois da licitação: documentos e atos também no PNCP (§ 3º)

Prazos mínimos para propostas (art. 55), em dias úteis

Objeto / critério	Prazo
Bens, menor preço ou maior desconto	**8**
Bens, demais critérios	15
Serviços comuns e **obras/serviços comuns de engenharia**, menor preço ou maior desconto	**10**
Maior lance (leilão)	15

Prazos mínimos (continuação)

Objeto / critério	Prazo
Serviços especiais e obras/serviços especiais de engenharia, menor preço ou maior desconto	25
Contratação **integrada**	60
Semi-integrada e demais casos	35
Técnica e preço ou **melhor técnica/conteúdo artístico**	35

Modos de disputa (art. 56)

- **Aberto:** lances públicos e sucessivos
- **Fechado:** propostas em sigilo até a abertura
- **Combinados:** aberto + fechado, ou fechado + aberto

Vedações	
Fechado **isolado**	vedado no menor preço e no maior desconto
Aberto	vedado na técnica e preço

Orçamento sigiloso (art. 24)

- Com justificativa, o **valor estimado** pode ficar **sigiloso** até o fim da disputa
- Os **quantitativos** e as demais informações para a proposta são **divulgados**
- O sigilo **não vale** para os órgãos de **controle interno e externo**
- No critério de **maior desconto**, o preço de referência **consta do edital** (parágrafo único)

> Objetivo: evitar que os licitantes **ancorem** as propostas no teto da Administração.

Julgamento

- **Negociação** com o primeiro colocado para obter condições melhores (art. 61)
- **Desclassificação** (art. 59): vícios insanáveis, desconformidade com o edital, preço **acima do orçamento**, **inexequibilidade**
- A conformidade pode ser verificada **só na proposta mais bem classificada** (§ 1º)
- A Administração pode fazer **diligências** para aferir a exequibilidade (§ 2º)

Inexequibilidade: obras × bens e serviços

	Obras e serviços de engenharia	Bens e serviços em geral
Regra	**Inexequível abaixo de 75%** do orçado (art. 59, § 4º)	Não há percentual na lei
Proposta entre 75% e 85%	Exige **garantia adicional** igual à diferença (§ 5º)	—
Como avaliar	Preço global + **preços unitários relevantes** (§ 3º)	**Diligência**: o licitante demonstra que consegue cumprir

> Preço baixo **não** se desclassifica de ofício em bens e serviços: dá-se ao licitante a **chance de provar** a exequibilidade.

Desempate (art. 60)

1. **Disputa final** entre os empatados
2. **Desempenho contratual** prévio
3. **Ações de equidade entre homens e mulheres** (Decreto 11.430/2023)
4. **Programa de integridade**

Persistindo o empate, preferência sucessiva (§ 1º):
empresas do Estado do órgão → empresas brasileiras → que investem em P&D no País → que praticam mitigação climática

Antes de tudo isso: o **empate ficto de ME/EPP** (LC 123, art. 44)

ME/EPP: tratamento diferenciado (LC 123 e LC estadual 605/2018)

- **Empate ficto:** proposta até **10%** acima da melhor, ou **5% no pregão**, permite que a ME/EPP cubra a oferta
- **Licitação exclusiva** para itens de até **R$ 80 mil**
- **Regularidade fiscal tardia:** 5 dias úteis, prorrogáveis, para regularizar
- Possibilidade de **subcontratação** obrigatória de ME/EPP e de **cota reservada** (até 25%) em bens divisíveis

MT: a **LC 605/2018** repete e detalha essas regras no Estado.

Parte 2

Habilitação sem exageros

Habilitação (arts. 62 a 70)

Tipo	Exemplos
Jurídica (art. 66)	Contrato social, ato constitutivo
Técnica (art. 67)	Atestados de capacidade, registro profissional
Fiscal, social e trabalhista (art. 68)	CNDs, FGTS, CNDT
Econômico-financeira (art. 69)	Balanço, índices, certidão de falência

- Exigir **só o necessário**: habilitação excessiva restringe a competição
- **CE-MT, art. 129, XI:** comprovar a **regularidade previdenciária e trabalhista** nas licitações estaduais

Habilitação técnica: os limites do art. 67

- Atestados só das **parcelas de maior relevância**: as que valem **4% ou mais** do valor total (§ 1º)
- Quantidade mínima exigida: **até 50%** dessas parcelas (§ 2º)
- **Vedado** limitar o atestado por **tempo** ou **local** ("só atestados de MT", "só dos últimos 2 anos")
- Serviços contínuos: pode-se exigir experiência mínima de **até 3 anos** (§ 5º)
- Pode-se aceitar atestado de **potencial subcontratado**, até **25%** do objeto (§ 9º)

Habilitação econômico-financeira: os limites do art. 69

- Balanço e demonstrações dos **2 últimos exercícios** (ou do último, se a empresa tem menos de 2 anos)
- **Índices** previstos no edital e **justificados** no processo
- **Capital ou patrimônio líquido mínimo:** até **10%** do valor estimado (§ 4º)
- **Vedado:** exigir **faturamento mínimo** anterior e índices de **rentabilidade ou lucratividade** (§ 2º)
- **Vedado:** índices **não usuais** no mercado (§ 5º)

Visita técnica e diligências

Vistoria (art. 63, §§ 2º a 4º):

- Só quando **imprescindível** conhecer o local
- O edital **sempre** deve permitir trocar a vistoria por **declaração** do responsável técnico
- Datas e horários **diferentes** para cada interessado

Diligência (art. 64):

- Permitida para **complementar** informações sobre fatos que **já existiam** na abertura
- O agente pode **sanar erros formais** que não alterem a substância (§ 1º)

> A diligência pode admitir documento novo que comprove **condição preexistente** do licitante.

Jurisprudência do TCU que vale a pena conhecer

Súmula	Regra
247	Objeto **divisível**: adjudicação **por item**, se não houver prejuízo ao conjunto nem perda de escala
263	Quantitativos mínimos em atestados só nas **parcelas de maior relevância** e em **proporção** ao objeto
272	Vedado exigir na habilitação o que gera **custo antes do contrato** (ex.: frota própria)
289	Índices contábeis **justificados** e usuais; vedado índice de **rentabilidade ou lucratividade**

> As súmulas são anteriores à 14.133, mas a lei **incorporou** boa parte delas, e o TCU continua aplicando.

Encerramento (art. 71)

Terminada a fase recursal, a autoridade superior pode:

1. Determinar o **saneamento** de irregularidades
2. **Revogar** por conveniência e oportunidade (**fato superveniente**, § 2º)
3. **Anular** por ilegalidade insanável
4. **Adjudicar e homologar**

Anulação e revogação exigem **ouvir os interessados** antes (§ 3º).
Depois: convocação para **assinar o contrato** (art. 90). A recusa injustificada é infração.

☕ Intervalo: 10h00 às 10h15

Parte 3

Cada modalidade na prática · Registro de preços

Pregão e concorrência: o mesmo rito (art. 29)

- Ambos seguem o **rito comum** do art. 17
- A diferença está no **objeto**: **comum** → pregão; **especial**, obras e serviços especiais de engenharia → concorrência
- Na concorrência cabem **todos os critérios** de julgamento, inclusive **técnica e preço**
- Na concorrência para bens e serviços especiais, o agente pode ser substituído por **comissão** de 3 membros (art. 8º, § 2º)

Pregão eletrônico na prática

- Forma **preferencial** (art. 17, § 2º). Presencial só com **justificativa** e **gravação** da sessão
- Plataformas: Compras.gov.br, BLL, Licitanet, sistema próprio de MT...
- Regulamento federal: **IN SEGES/ME 73/2022**
- Sessão: propostas → **lances** → aceitação → habilitação do 1º → intenção de recurso → adjudicação

MT: a **Lei 10.851/2019** exige gravar e transmitir as sessões **presenciais**, o que já está alinhado ao art. 17, § 2º.

Concorrência com técnica e preço: como se julga

1. Propostas **técnicas** avaliadas por **banca** de pelo menos 3 membros (art. 37, § 1º)
2. Notas técnicas por critérios **objetivos** do edital: experiência, metodologia, equipe
3. Propostas de **preço** recebem nota inversamente proporcional ao valor
4. Nota final = peso técnico × nota técnica + peso preço × nota de preço
5. Técnica pesa **no máximo 70%** (art. 36, § 2º)

> Exemplo: consultoria para modelar uma PPP de iluminação pública

Leilão, concurso e diálogo competitivo: o que muda no rito

Modalidade	Particularidades do procedimento
Leilão	Edital com avaliação e **preço mínimo**; afixado na sede; **sem habilitação**; homologa após o **pagamento** (art. 31)
Concurso	Edital define qualificação, regras do trabalho e **prêmio**; julgamento por **comissão especial**; projeto vencedor cede os **direitos patrimoniais** (art. 30)
Diálogo competitivo	Manifestação de interesse em **25 dias úteis** → **pré-seleção** → diálogos **gravados** → edital da fase competitiva → propostas em **60 dias úteis** (art. 32)

E o RDC?

O **Regime Diferenciado de Contratações** (Lei 12.462/2011) foi criado para a **Copa de 2014** e as **Olimpíadas de 2016**.

A 14.133 **incorporou** várias de suas inovações:

- **Contratação integrada** (projeto + obra pelo mesmo contratado)
- **Remuneração variável** conforme o desempenho (art. 144)
- **Inversão de fases** como regra
- **Orçamento sigiloso** (art. 24 da 14.133)

Sistema de Registro de Preços (arts. 82 a 86)

- Registra **preços** para compras **futuras**, sem obrigação de comprar
- Ideal para compras **frequentes**, de **quantidade incerta** ou para **vários órgãos**
- Critério: **menor preço** ou **maior desconto** (art. 82, V)
- **Ata de registro de preços:** vigência de **1 ano**, prorrogável por igual período (art. 84)
- Cabe também para **obras e serviços de engenharia**, com rotina de controle (art. 82, § 5º)
- Cabe até em **dispensa e inexigibilidade**, quando há mais de um órgão (§ 6º)

SRP: quem é quem

Papel	Quem
Órgão gerenciador	Conduz a licitação e gerencia a ata
Órgão participante	Participa desde a **IRP** (intenção de registro de preços)
Órgão não participante ("carona")	Adere depois, com justificativa (art. 86)

Limites da carona (art. 86):

- até **50%** dos quantitativos por órgão aderente
- até o **dobro** do registrado, no total

> Carona sem **vantagem** demonstrada é apontamento frequente dos tribunais de contas.

Parte 4

Obras: orçamento, riscos e garantias

Orçamento de obras (art. 23, § 2º)

Parâmetros, **nesta ordem**:

1. Custos unitários até a **mediana** do **SINAPI** (edificações) ou do **SICRO** (infraestrutura de transportes)
2. Mídia especializada, tabelas oficiais, sites com data e hora
3. Contratações similares do último ano
4. Base nacional de notas fiscais

- **BDI** (Benefícios e Despesas Indiretas) e **Encargos Sociais**

Estados e municípios **sem recursos da União** podem usar **sistema de custos próprio** (§ 3º).

O que é o BDI?

Percentual aplicado sobre o **custo direto** para chegar ao **preço de venda**:

Componente	Exemplo
Administração central	Escritório-sede da construtora
Seguros, garantias e riscos	Seguro-garantia, imprevistos
Despesas financeiras	Custo do capital até receber
Tributos	ISS, PIS, COFINS, CPRB
Lucro	Remuneração do construtor

> O TCU tem faixas de referência de BDI por tipo de obra. BDI muito acima da faixa sem justificativa indica **sobrepreço**.

Matriz de riscos

- **Obrigatória** em obras de **grande vulto** e nos regimes **integrado e semi-integrado** (art. 22, § 3º)
- Em MT, grande vulto é acima de **R$ 50 milhões** (Lei 12.148/2023)
- Define **quem arca** com cada evento: chuva acima da média, preço do aço, desapropriação atrasada
- Cumprida a matriz, o equilíbrio é **mantido**: quem assumiu o risco **não pede reequilíbrio** (art. 103, § 5º)

Risco	Quem arca (exemplo)
Erro do projeto básico na integrada	Contratado
Atraso na desapropriação	Administração
Variação cambial de equipamento importado	Compartilhado, conforme a matriz

Garantias em obras

- Regra: até **5%** do valor, ou até **10%** com justificativa (art. 98)
- **Grande vulto:** seguro-garantia de até **30%** com **cláusula de retomada**: a seguradora **assume e conclui** a obra se a construtora abandonar (art. 99 e art. 102)
- **Garantia adicional** para propostas abaixo de **85%** do orçado (art. 59, § 5º)
- **Responsabilidade pela solidez** da obra por no mínimo **5 anos** após o recebimento definitivo (art. 140, § 6º)

Parte 5

Edital, impugnação e PNCP ao vivo

O edital (art. 25)

Deve conter:

- **Objeto**
- Regras de **convocação, julgamento, habilitação, recursos e penalidades**
- **Fiscalização e gestão** do contrato, **entrega** e **pagamento**
- **Matriz de riscos**, quando for o caso
- **Minuta do contrato** como anexo

Grande vulto: **programa de integridade** do vencedor em até 6 meses (§ 4º).

Impugnação e esclarecimento (art. 164)

- **Qualquer pessoa** pode impugnar o edital ou pedir esclarecimento
- Prazo: até **3 dias úteis antes** da abertura
- Resposta: em até **3 dias úteis**, até o último dia útil antes da abertura
- Se a resposta alterar as propostas, o edital é **republicado** com prazo reaberto (art. 55, § 1º)

PNCP ao vivo (15 min)

Projetar **pncp.gov.br** e fazer com a turma:

1. **Editais:** filtrar por **UF = MT** e por **modalidade = pregão eletrônico**
2. **Atas de registro de preços:** achar uma ata vigente de um órgão de MT e ver **itens, valores e fornecedor**
3. **Contratos:** abrir um contrato e localizar **vigência, valor e aditivos**
4. **Contratação direta:** buscar uma **dispensa** e ler a **justificativa**
5. **Plano de Contratações Anual:** ver o PCA de um município



Almoço: 12h00 às 13h00

Parte 6

Contratação direta

Contratação direta: a exceção

	Inexigibilidade (art. 74)	Dispensa (art. 75)
Lógica	Competição **inviável**	Competição **possível**, mas a lei **dispensa**
Rol	**Exemplificativo**	**Taxativo**
Ex.	Fornecedor exclusivo, artista consagrado	Baixo valor, emergência

> Contratação direta **não é** contratação informal: exige um **processo** (art. 72)

Instrução do processo de contratação direta (art. 72)

1. DFD / ETP / TR ou projeto (quando cabíveis)
2. **Estimativa de despesa** (art. 23)
3. **Pareceres** jurídico e técnico
4. Demonstração de **recursos orçamentários**
5. Comprovação de **habilitação** do contratado
6. **Razão da escolha** do contratado
7. **Justificativa de preço**
8. **Autorização** da autoridade competente

O ato deve ser **divulgado** em sítio eletrônico oficial.

Inexigibilidade (art. 74)

- **I:** fornecedor ou representante **exclusivo**
- **II: artista** consagrado pela crítica ou pela opinião pública
- **III: serviços técnicos especializados** de natureza **predominantemente intelectual**, com profissional ou empresa de **notória especialização**, como pareceres, auditorias, treinamento e patrocínio de causas
- **IV:** objetos que devam ou possam ser contratados por **credenciamento**
- **V: aquisição ou locação de imóvel** cujas características tornem necessária sua escolha

⚠️ É vedada a inexigibilidade para **publicidade e divulgação** (art. 74, III)

Dispensa por valor (art. 75, I e II): valores de 2026

Hipótese	Valor original	2026 (Decreto 12.807/2025)
I: obras, serviços de engenharia, manutenção de veículos	R$ 100.000,00	**R$ 130.984,20**
II: demais compras e serviços	R$ 50.000,00	**R$ 65.492,11**

Como somar (§ 1º): valor gasto **no exercício** pela **unidade gestora** com objetos da **mesma natureza** (mesmo ramo de atividade)

Dobro (§ 2º): consórcios públicos e agências executivas

Comparação: dispensa por valor antes e agora

	Lei 8.666 (2018)	**Lei 14.133 (2026)**
Engenharia	R$ 33.000	**R$ 130.984,20**
Demais	R$ 17.600	**R$ 65.492,11**

> Limites **4 vezes maiores**, mas com **dever de planejamento** e **transparência** (PNCP)

Dispensa eletrônica na prática

- **Preferencial** nas dispensas por valor: aviso por pelo menos **3 dias úteis** para receber propostas adicionais (art. 75, § 3º)
- Regulamento federal: **IN SEGES/ME 67/2021**, alterada pela **IN SEGES/MGI 8/2023**
- **"Mesma natureza"** (IN 8/2023): o **ramo de atividade** é a linha de fornecimento do **Sicaf**, vinculada à classe de material (PDM) ou à descrição do serviço no catálogo federal
- Fluxo: aviso → propostas → **lances** → aceitação → habilitação → adjudicação

> Funciona como um "minipregão" e costuma trazer **preço menor** do que a cotação com 3 fornecedores.

Contrata+Brasil (IN SEGES/MGI 52/2025, alterada pela IN 460/2025)

- **Plataforma federal** de negócios públicos para **bens e serviços comuns, inclusive de engenharia**
- Funciona por **credenciamento**, outros procedimentos auxiliares e chamadas públicas
- O **órgão comprador** fica dispensado de **análise de riscos, TR e edital**; pode aproveitar o **ETP** do órgão administrador
- **Prioridade** a fornecedores **locais ou regionais** quando a seleção parte da demanda publicada
- Foco: **pequenos fornecedores e MEIs**, inclusive para pequenos reparos em prédios públicos

Outras hipóteses de dispensa (art. 75)

- **III:** licitação **deserta ou fracassada** há menos de 1 ano, mantidas as condições
- **IV:** casos diversos, como peças em garantia, pesquisa e desenvolvimento e alimentos perecíveis
- **VIII: emergência ou calamidade pública**
  - contrato de no máximo **1 ano**
  - **vedadas** a prorrogação e a recontratação da mesma empresa
- **IX:** contratar entidade da própria Administração criada para esse fim
- **XV:** instituição de **pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional**

O perigo: emergência fabricada

> "A emergência fabricada pela **falta de planejamento** não justifica a dispensa e gera **responsabilidade** do gestor."

- O TCE-MT verifica a **legalidade das dispensas e inexigibilidades** (LC 269/2007, art. 1º, V)
- MT, **Lei 11.160/2020**: transparência dos contratos emergenciais da pandemia

Fracionamento: o que é?

> Dividir uma despesa para **fugir** da modalidade ou do limite de dispensa

Exemplo:

- Jan: compra de R$ 40 mil em material de limpeza (dispensa)
- Mar: compra de R$ 35 mil em material de limpeza (dispensa)
- **Total: R$ 75 mil > R$ 65.492,11 ⚠️ Fracionamento!**

Solução: planejar (PCA) e usar o **registro de preços**

Oficina: redija a justificativa (30 min)

Em grupos, cada um recebe um caso e redige, em até 1 página, os itens do **art. 72**: razão da escolha, justificativa de preço e enquadramento legal.

Grupo	Caso
1	Show de dupla sertaneja na festa de aniversário do município
2	Curso de licitações para 30 servidores com professor de renome
3	Locação de imóvel para a nova delegacia em um bairro específico
4	Compra de R$ 58 mil em pneus em outubro, depois de uma compra de R$ 20 mil em março
5	Ponte que caiu após enchente e isolou uma comunidade rural

Depois, os grupos **trocam** os textos e fazem o papel do **parecer jurídico**: aprovariam?

Parte 7

Contrato administrativo

Características

- Uma das partes é a **Administração**, com **prerrogativas** (cláusulas exorbitantes)
- **Formal** e **escrito**. Contrato **verbal** só para pequenas compras de pronto pagamento até **R$ 13.098,41** em 2026 (art. 95, § 2º)
- Vinculado ao **edital** e à **proposta**
- Publicação no **PNCP** como **condição de eficácia** (art. 94)

Cláusulas necessárias (art. 92)

Objeto · vinculação ao edital · legislação aplicável · regime de execução · **preço e pagamento** · **reajuste** · prazos · **crédito orçamentário** · **garantias** · direitos e responsabilidades · **penalidades** · casos de extinção · obrigação de manter a habilitação · **matriz de riscos**...

Prerrogativas da Administração (art. 104)

1. **Modificar** unilateralmente
2. **Extinguir** unilateralmente
3. **Fiscalizar** a execução
4. **Aplicar sanções**
5. **Ocupar provisoriamente** bens e pessoal (serviços essenciais)

⚖️ Limite: as cláusulas econômico-financeiras **não podem** ser alteradas sem concordância do contratado (§ 1º)

Duração dos contratos

Tipo	Prazo
Regra	Vigência do crédito orçamentário
Serviços e fornecimentos contínuos	Até **5 anos** (art. 106), prorrogáveis até **10 anos** (art. 107)
Algumas dispensas (art. 75, IV f/g, V, VI, XII, XVI)	Até 10 anos (art. 108)
Contratos com **receita** para a Administração	Até 10 anos, ou 35 com investimentos (art. 110)

Garantias (arts. 96 a 102)

- Exigência **facultativa**, prevista no edital
- O **contratado escolhe** a modalidade: caução, **seguro-garantia** ou fiança bancária
- Até **5%** do valor, ou até **10%** com justificativa (art. 98)
- Obras de **grande vulto:** seguro-garantia de até **30%** com **cláusula de retomada** (art. 99)

Alterações (arts. 124 a 136)

Unilateral	Por acordo
Qualitativa: modificação do projeto	Substituição da garantia
Quantitativa: acréscimos e supressões	Regime de execução
	Forma de pagamento
	Reequilíbrio econômico-financeiro

Limites (art. 125): 25% do valor inicial, ou **50%** em acréscimos para **reforma** de edifício ou equipamento

Manutenção do valor do contrato

Instituto	Quando
Reajuste	Índice previsto, após 1 ano da data do orçamento
Repactuação	Serviços com **mão de obra dedicada**, por variação de custos (convenção coletiva)
Reequilíbrio (revisão)	Fato **imprevisível** ou de consequências incalculáveis (álea extraordinária)

Gestão e fiscalização (art. 117)

- **Fiscal do contrato:** acompanha a execução, anota ocorrências e atesta a entrega
- **Gestor do contrato:** coordena, cuida de prazos, aditivos e sanções
- O fiscal deve ser **designado formalmente** e ter **capacitação**
- Pode contar com **terceiros** como apoio, mas a responsabilidade é da Administração

> O atesto do fiscal fundamenta a **liquidação** da despesa (Encontro 1)

Subcontratação (art. 122)

- Permitida **em partes** do objeto, até o **limite autorizado** pela Administração
- O contratado apresenta a **capacidade técnica** do subcontratado, que vai aos autos
- Edital ou regulamento podem **vedar ou restringir**
- **Vedada** a subcontratação de quem tem **vínculo ou parentesco** com dirigentes do órgão ou agentes da licitação e do contrato (§ 3º)
- A **responsabilidade** perante a Administração continua sendo do **contratado**

Recebimento do objeto (art. 140)

	Provisório	Definitivo
Obras e serviços	Pelo **fiscal**, com termo detalhado, verificadas as exigências técnicas	Por **servidor ou comissão** designada, com termo detalhado do atendimento ao contrato
Compras	Pelo **fiscal**, de forma **sumária**, com verificação posterior	Por **servidor ou comissão**, com termo detalhado

- O objeto pode ser **rejeitado** no todo ou em parte (§ 1º)
- Recebimento **não exclui** a responsabilidade pela solidez e segurança (§ 2º)
- Obras: responsabilidade objetiva do contratado por **5 anos**, no mínimo (§ 6º)

Pagamento: as regras que geram apontamentos

- **Ordem cronológica** de pagamento por **fonte de recurso**, separada em: bens, locações, serviços e obras (art. 141)
- Furar a fila só com **justificativa prévia** e **comunicação** ao controle interno e ao TCE, em hipóteses da lei (§ 1º): emergência, ME/EPP com risco de interrupção, entre outras
- A ordem e as justificativas são publicadas **mensalmente** no site do órgão (§ 3º)
- Parcela **incontroversa** é paga no prazo, mesmo com divergência sobre o resto (art. 143)
- **Pagamento antecipado é vedado**, salvo se gerar **economia** ou for **indispensável**, com justificativa e possível garantia adicional (art. 145)

Terceirização com mão de obra dedicada

Responsabilidade (art. 121):

- Regra: encargos são **só do contratado**
- Exceção: com **falha na fiscalização**, a Administração responde **solidariamente** pelos encargos **previdenciários** e **subsidiariamente** pelos **trabalhistas** (§ 2º)

Ferramentas de proteção (§ 3º):

- **Conta vinculada** para férias, 13º e verbas rescisórias (valores **impenhoráveis**, § 4º)
- **Pagamento pelo fato gerador** dessas verbas
- Pagamento **direto** aos empregados em caso de inadimplemento, descontando da fatura
- Seguro-garantia com cobertura de **verbas rescisórias**

Custos mínimos na terceirização (IN SEGES/MGI 176/2024)

- Na fase preparatória, identificar a **categoria profissional** (CBO) e a **convenção coletiva paradigma**
- A planilha de custos indica os **custos unitários mínimos relevantes**:
  - **remuneração** (salário-base e adicionais)
  - **auxílio-alimentação**
  - **benefícios** da convenção que alcancem toda a categoria
- Na proposta, o licitante declara o **enquadramento sindical** e junta a convenção usada
- Proposta abaixo desses mínimos indica **precarização** e risco trabalhista para a Administração

Extinção (arts. 137 a 139)

- **Unilateral** pela Administração (inexecução, atraso, razões de interesse público...)
- **Consensual** (acordo)
- **Judicial ou arbitral**

O contratado pode pedir a extinção, por exemplo, em caso de **atraso de pagamento superior a 2 meses** (art. 137, § 2º, IV).

Nulidade do contrato (arts. 147 a 150)

- Antes de suspender ou anular, a autoridade avalia o **interesse público** (art. 147): custo da paralisação, deterioração do que já foi feito, empregos perdidos, custo de nova licitação...
- Se anular não for a melhor medida: **continua o contrato** e resolve-se por **indenização**, com apuração de responsabilidade
- A nulidade pode ter **efeito futuro**, por até **6 meses** prorrogáveis, para dar tempo de nova contratação (art. 148, § 2º)
- O contratado de boa-fé é **indenizado** pelo que executou (art. 149)
- Sem **crédito orçamentário** e sem **caracterização do objeto**, a contratação é **nula** (art. 150)

> É a **LINDB** aplicada ao contrato: decidir olhando as **consequências práticas**.

Meios alternativos de resolução de controvérsias (arts. 151 a 154)

Meio	Como funciona
Conciliação	Terceiro **propõe** soluções
Mediação	Terceiro **facilita** o diálogo para as partes chegarem a acordo
Comitê de resolução de disputas (*dispute board*)	Especialistas acompanham a obra e **decidem ou recomendam** durante a execução
Arbitragem	Árbitros **decidem**; sempre **de direito** e **pública** (art. 152)

- Só para **direitos patrimoniais disponíveis**: reequilíbrio, inadimplemento, indenização
- Contratos em curso podem ser **aditados** para incluir esses meios (art. 153)



Intervalo: 15h20 às 15h35

Parte 8

Recursos, sanções e responsabilização

Recursos (arts. 165 a 168)

Instrumento	Contra	Prazo
Recurso	Julgamento, habilitação, anulação, revogação, extinção	**3 dias úteis**
Contrarrazões	Recurso de outro licitante	3 dias úteis
Pedido de reconsideração	Ato sem recurso hierárquico	3 dias úteis
Recurso contra sanção (advertência, multa, impedimento)	Aplicação da sanção	**15 dias úteis**
Reconsideração contra **inidoneidade**	Declaração de inidoneidade	**15 dias úteis**

- Intenção de recorrer: manifestada **imediatamente** na sessão (sob pena de preclusão)
- **Efeito suspensivo** (art. 168)

Infrações administrativas (art. 155)

- Dar causa à **inexecução** parcial ou total do contrato
- **Não entregar** a documentação, **não manter a proposta** ou **não assinar** o contrato
- Ensejar **retardamento** da execução
- Apresentar **declaração ou documento falso**
- **Fraudar** a licitação ou praticar **ato fraudulento**
- Comportamento **inidôneo**
- Atos ilícitos para **frustrar** a licitação
- **Ato lesivo** da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013)

Sanções (art. 156)

Sanção	Alcance	Prazo / valor
Advertência	Infração leve	—
Multa	Qualquer infração	**0,5% a 30%** do contrato
Impedimento de licitar e contratar	**Só o ente** que aplicou	**Até 3 anos**
Declaração de inidoneidade	**Todos os entes**	**3 a 6 anos**

- Registro no **CEIS/CNEP** em até 15 dias úteis (art. 161)
- A multa pode ser **cumulada** com as demais sanções (§ 7º)
- A sanção **não exclui** a reparação integral do dano (§ 9º)

Dosimetria: como escolher e graduar a sanção (art. 156, § 1º)

Na aplicação, considera-se:

1. A **natureza e a gravidade** da infração
2. As **peculiaridades** do caso concreto
3. As **circunstâncias agravantes ou atenuantes**
4. Os **danos** causados à Administração
5. A implantação ou o aperfeiçoamento de **programa de integridade**

> Sanção sem **motivação** da dosimetria é anulável. O edital e o contrato devem prever **critérios** para a multa.

O processo sancionador

Etapa	Regra
Multa	Defesa em **15 dias úteis** (art. 157)
Impedimento e inidoneidade	**Processo de responsabilização** por comissão de **2 ou mais servidores estáveis** (art. 158)
Defesa	**15 dias úteis** para defesa escrita e indicação de provas
Inidoneidade	Exige **análise jurídica** e decisão do **secretário** ou da autoridade máxima (art. 156, § 6º)
Prescrição	**5 anos** da ciência da infração, interrompida pela instauração do processo (art. 158, § 4º)
Desconsideração da personalidade jurídica	Possível em caso de abuso ou confusão patrimonial (art. 160)

Reabilitação (art. 163)

Perante a própria autoridade que aplicou a sanção, exigidos **todos** os requisitos:

1. **Reparação integral** do dano
2. **Pagamento da multa**
3. Prazo mínimo: **1 ano** (impedimento) ou **3 anos** (inidoneidade)
4. Cumprimento das **condições** do ato punitivo
5. **Análise jurídica** prévia

Para **documento falso** ou **ato lesivo da Lei Anticorrupção**: exige também **programa de integridade**.

Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013)

- **Responsabilidade objetiva** da **pessoa jurídica** por atos lesivos contra a Administração: basta provar o ato e o benefício, sem provar culpa
- **Sanções administrativas** (art. 6º): multa de **0,1% a 20% do faturamento bruto** e **publicação extraordinária** da decisão
- Os atos que também são infrações da 14.133 são apurados **nos mesmos autos** (art. 159 da 14.133)

Acordo de leniência (art. 16):

- A empresa **colabora** com as investigações e identifica os envolvidos
- Benefício: redução da multa em até **2/3** e isenção de outras sanções
- Suspende a prescrição das sanções da 14.133 (art. 158, § 4º, II)

Lei Anticorrupção em MT

- **Lei 13.353/2026:** a **CGE-MT** publica na internet os **acordos de leniência**, os **valores das multas** e a situação dos **pagamentos**, em até 30 dias da assinatura
- **Programa de Integridade Pública** (Lei 10.691/2018): planos de integridade dos órgãos do Executivo, fomentados pela **CGE-MT**
- **Termo Anticorrupção** (Lei 10.744/2018) exigido de empresas que recebem recursos estaduais
- **CEIS/MT** (Lei 9.312/2010): cadastro estadual de empresas inidôneas ou suspensas, mantido pela **CGE-MT**
- **TCE-MT** (LC 269/2007, art. 41): pode declarar o fraudador **inidôneo por até 5 anos**

Improbidade administrativa depois da Lei 14.230/2021

- Só há improbidade com **dolo**: "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito" (Lei 8.429, art. 1º, §§ 1º e 2º)
- **Não basta** a voluntariedade nem o mero exercício da função (§ 3º)
- **Divergência de interpretação** baseada em jurisprudência **não** é improbidade (§ 8º)

Ato de improbidade ligado à licitação	Dispositivo
Frustrar a licitude da licitação ou **dispensá-la indevidamente**, com **perda patrimonial efetiva**	Art. 10, VIII
Frustrar o **caráter concorrencial** para obter benefício próprio ou de terceiro	Art. 11, V

Prescrição: **8 anos** do fato (art. 23)

Crimes em licitações (Código Penal, arts. 337-E a 337-P)

Crime	Pena
Contratação direta ilegal (337-E)	Reclusão de **4 a 8 anos** + multa
Frustração do caráter competitivo (337-F)	Reclusão de **4 a 8 anos** + multa
Modificação ou pagamento irregular (337-H)	Reclusão de 4 a 8 anos + multa
Fraude em licitação ou contrato (337-L)	Reclusão de **4 a 8 anos** + multa
Afastamento de licitante (337-K)	Reclusão de 3 a 5 anos + multa
Violação de sigilo de proposta (337-J)	Detenção de 2 a 3 anos + multa
Admitir empresa inidônea (337-M)	Reclusão de 1 a 3 anos + multa

A 14.133 **levou os crimes para o Código Penal** e **aumentou as penas**.

Um fato, várias consequências

Caso: empresa e servidor combinam um sobrepreço de 40% em um pregão de merenda escolar.

Esfera	Quem	Consequência possível
Licitação (14.133)	Empresa	Inidoneidade de 3 a 6 anos + multa
Anticorrupção	Empresa	Multa de até 20% do faturamento
Improbidade	Servidor e empresa	Ressarcimento, perda do cargo, proibição de contratar
Penal	Pessoas físicas	Fraude (337-L) e frustração da concorrência (337-F)
Disciplinar	Servidor	Demissão
TCE-MT	Servidor e empresa	Débito, multa, inidoneidade de até 5 anos

Simulação de pregão (50 min)

Simulação: pregão eletrônico de cadeiras escolares

Objeto: 500 cadeiras escolares · **Orçamento estimado:** R$ 90.000 · **Critério:** menor preço por item

Papéis:

- 1 **pregoeiro** + 2 **equipe de apoio**
- 5 grupos de **licitantes**. Cada grupo recebe um envelope com seu preço mínimo e uma situação, por exemplo: "é EPP", "certidão vencida", "proposta 40% abaixo do orçamento"
- 1 grupo de **auditores do TCE-MT**, que observam e apontam falhas

Roteiro da simulação

1. Abertura e classificação das propostas
2. **Fase de lances**, 3 rodadas
3. **Empate ficto** de ME/EPP?
4. **Negociação** com o primeiro colocado
5. **Exequibilidade**: diligência com quem ofertou 40% abaixo
6. **Habilitação** do primeiro colocado
7. **Intenção de recurso**: alguém manifesta?
8. Decisão do pregoeiro
9. **Relatório dos auditores do TCE-MT**

Debriefing

- O que o pregoeiro fez **bem**?
- Que **falhas** os auditores apontaram?
- A EPP exerceu o **direito de preferência**?
- A proposta muito baixa foi tratada com **diligência** ou desclassificada direto?
- O recurso tinha **fundamento**?

Resumo do dia

- Fase externa: **julgamento antes da habilitação**, **recurso único**, **PNCP**
- Habilitação: atestados até **50%** das parcelas relevantes; vedado **faturamento mínimo**
- Obras: **SINAPI/SICRO + BDI**, inexequível abaixo de **75%**, matriz de riscos
- **Contratação direta** exige **processo** (art. 72): em 2026, dispensa até **R$ 65.492,11**
- Contratos: **prerrogativas**, **25%/50%**, **recebimento**, **ordem cronológica**, terceirização
- Sanções: **advertência · multa · impedimento (3 anos) · inidoneidade (3 a 6 anos)**
- Um mesmo fato gera responsabilização em **várias esferas**

Amanhã: LRF, controle e transparência